

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3414/2535

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
บางซื่อ

นางสาว นภาพรณ อ่อนกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 112

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 5

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 5(2) ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวโดย มีประกันหรือหลักประกันไม่เกินจำนวนเงินตามเช็ค เมื่อผู้ต้องหาออกเช็คเป็นความผิดจำนวนเงิน 93,000 บาท จำเลยเป็นผู้ขอประกัน พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินให้ผู้ประกันชดใช้เมื่อมีการผิดสัญญาประกันเพียงไม่เกินจำนวนเงิน 93,000 บาท การที่พนักงานสอบสวนกำหนดจำนวนเงินให้ผู้ประกันชดใช้เมื่อมีการผิดสัญญาประกัน 200,000 บาทซึ่งเกินกว่าจำนวนเงินตามเช็ค เป็นการกระทำที่เกินอำนาจของพนักงานสอบสวน จึงใช้บังคับผู้ประกันได้เพียงเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้คือ 93,000 บาท ตามจำนวนเงินในเช็ค

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาประกันตัวนายสุรศักดิ์ เจริญวิภาสผู้ต้องหาคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ไป

จากความควบคุมของโจทก์ โดย จำเลยสัญญาว่าจะส่ง ตัวผู้ต้องหาดังกล่าวให้โจทก์ ตามกำหนดนัด ถ้าผิดนัดยอมไ้เงินจำนวน 200,000 บาท ให้โจทก์ โดย นำโฉนด ที่ดิน 1 แปลง ให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นหลักประกัน จำเลยได้ทราบกำหนดวันเวลานัดให้ ส่งตัวผู้ต้องหาตามสัญญาประกันแล้ว แต่จำเลยมิได้นำผู้ต้องหาส่งให้พนักงาน สอบสวนตามกำหนดเวลา การกระทำของจำเลยจึงเป็นการผิดสัญญาประกัน โจทก์ ทวงถามให้จำเลยชำระเงิน 200,000 บาทตามสัญญาประกัน จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้ บังคับจำเลยชำระเงิน 200,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่ วันที่ 16เมษายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาประกัน สิทธิ เรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(15) จำเลยลงชื่อในสัญญาประกันโดย โจทก์มิได้กรอกวันเวลานัดให้ส่งตัวผู้ ต้องหาไว้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 10,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทราบคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ จำเลยชำระเงิน30,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วัน ที่16 เมษายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบไ้เงินให้โจทก์ 200,000 บาทตามสัญญาประกันหรือไม่เพียงใด ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2524 จำเลยได้ทำสัญญาประกันตัว นายสุรศักดิ์เจริญวิภาสผู้ต้องหาคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ไปจากความควบคุมของโจทก์ตามคำร้องขอประกันและ

สัญญาประกันเอกสารหมาย จ.4 แล้วจำเลยไม่ส่งตัวผู้ต้องหาให้โจทก์ตามกำหนดนัด เป็นการผิดสัญญาประกันโจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระค่าปรับตามสัญญาประกันเป็นเงิน 200,000 บาท จำเลยไม่ชำระ

พิเคราะห์แล้ว พันตำรวจตรีปรีชา เจริญทรัพย์ ขณะเกิดเหตุคดีนี้รับราชการเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อเบิกความว่านายสุรศักดิ์ เจริญวิลาส ผู้ต้องหาถูกจับกุมในข้อหาออกเช็คโดย มีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คเป็นเงิน 93,000 บาท เห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 5(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 196 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2515 ข้อ 1 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุคดีนี้ ได้ระบุให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันไม่เกินจำนวนเงินตามเช็คเมื่อผู้ต้องหาออกเช็คเป็นความผิดจำนวนเงิน 93,000 บาท จำเลยเป็นผู้ขอประกัน พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินให้ผู้ประกันชดใช้เมื่อมีการผิดสัญญาประกันเพียงไม่เกินจำนวนเงิน 93,000 บาท การที่พนักงานสอบสวนกำหนดจำนวนเงินให้ผู้ประกันชดใช้เมื่อมีการผิดสัญญาประกัน 200,000 บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนเงินตามเช็ค เป็นการกระทำที่เกินอำนาจของพนักงานสอบสวน จึงใช้บังคับผู้ประกันได้เพียงเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ คือ 93,000 บาท ตามจำนวนเงินในเช็ค"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ